

0003376-69.2017.8.26.0625

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: João Carlos Germano

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/02/2022

... está preso há 8 meses por associação ao tráfico de drogas. Reiterou que é usuário de drogas.

Ao cabo da instrução, resultaram devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas.

Reza o artigo 28, da Lei 11.343/06, que: "Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

3ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros - s/nº, Fórum Criminal

CEP: 12020-070 - Taubaté - SP

Telefone: (12) 2124-9113 - E-mail: taubate3cr@tjsp.jus.br

0003376-69.2017.8.26.0625 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003376-69.2017.8.26.0625

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAITON SOARES SILVA RODRIGUES

Juiz de Direito: João Carlos Germano

Vistos.

Claiton Soares Silva Rodrigues foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, porque na tarde de 3 de fevereiro de 2017, na Avenida Marechal Artur da Costa e Silva, Centro de Taubaté, trazia consigo, para uso próprio, 3,74 gramas de maconha, substância tóxica determinadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado pela acusação, na data dos fatos, o réu foi submetido à revista pessoal por policiais militares, que encontraram e apreenderam, no interior de pequena bolsa tiracolo, um invólucro de maconha, substância tóxica que detinha o réu a disponibilidade em condições de pronto uso.

A denúncia foi recebida às fls. 76/78.

Citado por edital (fls. 104), o réu não compareceu nem constituiu defensor nos autos, razão por que o processo e o prazo prescricional foram suspensos, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal (fls. 115).

Citado pessoalmente (fls. 143), o réu apresentou resposta escrita à acusação às fls. 148.

Em audiência, o réu foi interrogado, seguido pelas alegações finais orais da acusação e da defesa. O Ministério Público requereu a procedência da ação penal. Enfatizou a prisão em flagrante e a confissão do réu em juízo. Requereu a imposição de pena de advertência sobre o uso de drogas. A Defesa anuiu com os pedidos formulados pela acusação.

É o relatório.

Decido.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada por meio da qual o Ministério Público atribuiu ao réu a autoria de porte de drogas para consumo pessoal, dando-o como incurso nas penas previstas no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

A materialidade e a autoria delitivas estão escoradas em boletim de ocorrência (fls. 4/6), auto de exibição e apreensão (fls. 7), termo de declarações (fls. 9/12), laudo pericial (fls. 14/16 e 24/25) e depoimentos colhidos em juízo.

Interrogado, o réu confessou que pegou uma porção de drogas para uso pessoal. Narrou que estava indo cuidar de cavalos quando foi abordado. Informou que é usuário de maconha desde os 15 anos de idade. Confirmou que os policiais encontraram a droga durante a abordagem, a qual seria destinada ao seu consumo pessoal. Disse que está preso há 8 meses por associação ao tráfico de drogas. Reiterou que é usuário de drogas.

Ao cabo da instrução, resultaram devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas.

Reza o artigo 28, da Lei 11.343/06, que: "Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo".

Ao que se denota do quadro probatório que integra os autos, a droga encontrada na posse do réu era destinada ao seu próprio uso.

Interrogado em juízo, o réu confessou a prática do delito. Admitiu que carregava consigo uma porção de maconha, que seria destinada ao consumo pessoal.

Não há, assim, qualquer dúvida de que o réu trazia consigo drogas para consumo pessoal, conduta descrita no artigo 28, da Lei de Drogas, cuja constitucionalidade permanece intacta, considerando que o Supremo Tribunal Federal ainda não concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário n. 653.659/SP, e a Lei 11.343/06 não foi revogada por outra norma.

Com efeito, a lei especial pune a posse de droga para uso próprio, conduta que pressupõe que o agente adquira, guarde, tenha em depósito, transporte ou traga

consigo pequena quantidade de entorpecente. Nas hipóteses em que o agente praticar algum dos verbos-núcleo do tipo com manuseio de grande quantidade de drogas, com intuito distinto do consumo pessoal, passa a aflorar a conduta da traficância.

Analisadas as teses da acusação e da defesa, conclui-se que, à época dos fatos, o réu imputável e tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

A prova é certa e segura de que o réu, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo drogas para consumo pessoal, devendo ser responsabilizado.

Estabelecida a responsabilidade penal, considerando a confissão durante a instrução processual de que a droga encontrada em seu poder era, de fato, destinada ao próprio consumo, impõe-se a condenação do réu à pena de advertência em relação ao uso de drogas, previsto no inciso I, do artigo 28, da Lei 11.343/06, sendo a medida que melhor se recomenda para reprovação e prevenção do delito, bem como na ressocialização do réu.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, de acordo com ao artigo 804, do Código de Processo Penal.

Posto isso, acolho o pedido formulado na denúncia para o fim de condenar o réu Claiton Soares Silva Rodrigues à pena de advertência sobre os efeitos da droga, como incurso no artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/06, bem como ao pagamento das custas no importe de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea 'a', da Lei estadual 11.608/03.

Após o trânsito em julgado deverá a Serventia levar a efeito as seguintes providências:

- a) oficialiar ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- b) oficialiar ao IIRGD comunicando a condenação do réu.

R.P.I.

Taubaté, 11 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA